

TÉRMINOS DE REFERENCIAS (COMPRA AGIL)

**"COMPRA INSUMOS Y EQUIPAMIENTO MEDICO PARA CUIDADOS PALIATIVOS
Y SALA PROCEDIMIENTOS"**

1. OBJETIVO Y PROPÓSITO DE LA ADQUISICIÓN

La presente adquisición tiene por finalidad efectuar la compra de Insumos y equipamiento médico necesario para garantizarla adecuada y eficiente ejecución de las prestaciones de salud, según lo solicitado en memos N°4 y N°4.

2. REQUERIMIENTO

Convenio Cuidados Paliativos, Monto asignado \$3.778.819.-
Se requiere:

N°	Descripción Producto o Servicio	Cantidad
1	Filtro Interno y externo de concentradores para los siguientes que se detallan: - 2 Phillips Everflo - 1 Inogen Rove 6 - 3 Angelbiss	12 unidades 6 internos y 6 externos
2	Agua destilada 1 litro	100 unidades
3	Nariceras	50 unidades
4	Concentrador de Oxígeno portátil Flujo de Oxígeno : 1-5 flujo a pulso Concentración de Oxígeno:93% (+-3%) Operación:funciones simples y pantalla LCD fácil de leer Fuente de alimentación:100-240v, 50-60hz(detección automática para permitir el uso en todo el mundo) Batería recargable :6800 mAh, 14.4 V CC. Capacidad Nominal de la batería :6800 mAh Batería :18.1 x 8.5x3.4 cm/6800 mAh Duración Batería :hasta 3 hrs Altitud de funcionamiento: dentro de 4000 m Dimensiones equipo: 20.5 x 8.5 x 18.2 cm Peso: 1,98 kg Dimensiones empaque : 24 x 29.3x 31.4 cm Peso 3kg. Garantía mínima 1 año.	1
5	Presupuesto de Salud, sin monto asignado. ELECTROCARDIOGRAFO : - Registro simultáneo de ECG en 12 derivaciones	1

	- Impresión térmica precisa, con múltiples formatos personalizables. - Modos de operación AUTO/MANUAL,c/ selección de derivación de ritmo. - Gráficos de tendencia y histograma del intervalo PR imprimibles. - Autoanálisis y autodiagnóstico de parámetros ECG, reduciendo la carga del médico. - Interfaz multilingüe (13 idiomas incluidos español, inglés, francés, ruso, alemán, portugués, entre otros). - Almacenamiento interno de hasta 1000 casos clínicos. - Batería recargable de larga duración (hasta 10 horas en espera / 3 horas de impresión continua). - Alertas automáticas: "Derivación desactivada" y "Falta de papel".	
--	---	--

2.1 El oferente deberá adjuntar **"anexo de propuesta técnica"** detallando las características del producto o servicio solicitados a su oferta. Anexar imagen. De no adjuntarlo quedará fuera de la evaluación de las ofertas. (Debe ser elaborado por el oferente).

2.2 El oferente deberá adjuntar **"anexo de propuesta económica"** en donde entregue los precios de los productos solicitados e indique plazo de entrega. De no adjuntarlo quedará fuera de la evaluación de las ofertas.

3. DEL PLAZO DE ENTREGA

3.1 El plazo comenzará a regir del día hábil siguiente a la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor en la plataforma de www.mercadopublico.cl y no podrá exceder de 5 días hábiles administrativos y deberán ser despachados **a Diego Portales #625, Santa Cruz, en horario de 8:00 a 16:45 hrs.**

3.2 El proveedor tendrá un plazo de 3 días hábiles administrativos para la aceptación de la orden de compra, desde el día hábil siguiente a la fecha de envío de ésta a través del Portal Mercado Público, de no ser aceptada dentro de este tiempo se procederá a la cancelación.

4. UNIDAD TÉCNICA

El Encargado de Bodega será el encargado de Fiscalizar, Verificar la calidad y correcto cumplimiento de la compra.

5. PRESUPUESTO DISPONIBLE

El Presupuesto disponible para efectuar esta adquisición es de **\$5.000.000** (cinco millones de pesos) **IVA incluido**. Número de Cuenta N°215.22.04.005.001.001 "Materiales y útiles quirúrgicos", N°215.29.05.999.001.001 "Otras Máquinas y Equipos", N°215.22.04.012.001.001 "Otros Materiales y Utiles diversos".

6. MULTAS Y SANCIONES:

6.1 En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

a. Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

b. Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (IVA incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

c. Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el período de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

6.2 Procedimiento:

En caso de detectarse una situación que justifique la aplicación de una multa o la cancelación de la orden de compra, el organismo comprador notificará al proveedor mediante correo electrónico, utilizando la dirección registrada en la ficha de información del proveedor en el portal Mercado Publico. La notificación incluirá tanto la sanción que aplicará como los hechos que la motivan.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado mediante correo electrónico

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que ratifica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

7. DESEMPATE.

En caso de que 2 o más proveedores coinciden con el mismo valor en la cotización de la compra ágil, se desempatará de la siguiente manera:

Plazo de entrega.

De persistir el empate será quien solicita la compra el que tomará la decisión de la mejor oferta.

8. CONTRATO Y PAGO:

8.1 Inferior a 100 UTM

No se firmará contrato por tratarse de compra inferior a 100; la formalización de contratación se hará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor, por tratarse de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación conforme artículo 117 del Reglamento de la Ley 19.886.

8.2 *El valor corresponderá al que se indique en la Orden de Compra el que será expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido. El proveedor una vez que realice la entrega de los productos y la entidad compradora realice la recepción de los productos, podrá emitir la correspondiente factura. La Municipalidad de Santa Cruz, contará con un plazo de 8 días corridos para realizar observaciones o rechazo a la factura, si transcurrido este plazo no se realizarán observaciones se entenderá por aceptada y debiendo realizar el pago dentro de los 30 días corridos siguientes a la emisión de la factura.*

8.3 Para la cancelación del Pago:

a) *Factura a nombre de:*

- *Municipalidad de Santa Cruz*
- *RUT N°:69.090.600-7*
- *Giro: Actividades de la Administración Pública.*
- *Dirección: Plaza de Armas N°242, Santa Cruz.*

b) *La presente compra debe cumplir con lo establecido en la Norma Técnica N°226 "Obligatoriedad de Implementar un sistema de registro de datos que permita la trazabilidad de los Dispositivos Médicos al momento de la recepción por prestadores Institucionales de Salud.*

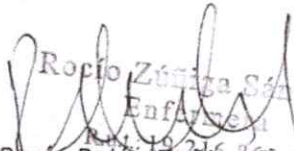
Por lo que los proveedores deben indicar en su factura la siguiente información:

- **Numero de lote**
- **Fecha de vencimiento o expiración del producto.**

La Unidad de Adquisiciones dará curso al respectivo Pago, previa recepción conforme del bien o servicio conforme del Encargado de Bodega.

9 DOMICILIO

- 9.1 Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la Ciudad de Santa Cruz y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.


Rocío Belén Zúñiga Sánchez
Encargada de Sala de Procedimientos




Adriana Catalina Canseco Moraga
Encargada de Adquisiciones DSM




Marta Isabella Fierro Cabello
Directora Salud Municipal

Santa Cruz,
mvch

A rectangular stamp with the text "JUL. 2020" and a small logo on the left.